

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3325/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายวิสันต์ วงศ์วิไล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ปลอมและสำเนาภาพถ่ายเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ปลอม ไปใช้และแสดงต่อเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกัน โดยมีเจตนาอย่างเดียวกันคือเพื่อให้เจ้าพนักงานเห็นว่ารถยนต์ที่จำเลยขับได้จดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้อง เพื่อจำเลยจะได้ใช้รถยนต์โดยชอบ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ จำเลยกับพวกร่วมกันปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลกับแก้ไขตัวเลขและข้อความในแผ่นป้ายวงกลมแสดง การเสียภาษีรถยนต์อันเป็นเอกสารราชการและในสำเนาภาพถ่ายเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์อันเป็นเอกสาร ที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเพื่อให้เจ้าพนักงานและผู้ที่พบเห็นเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ แท้จริง และในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เวลากลางวัน จำเลยใช้เอกสารปลอมดังกล่าวติดแสดงกับรถยนต์และขับรถยนต์ไปตามถนนต่าง ๆ กับให้เจ้าพนักงานตรวจดูเอกสารเพื่อให้เจ้าพนักงานและบุคคลใดหลงเชื่อว่าเป็น

เอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๘๓ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘
ให้จำคุกกระหนงละ ๓ ปี รวมสามกระหนง ๙ ปี ริบของกลางคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าแม้เอกสารปลอมที่จำเลยใช้มีหลายฉบับแต่จำเลยใช้
เอกสารดังกล่าวในคราวเดียวกันและโดยเจตนาอย่างเดียวกันจึงเป็นความผิดกรรม
เดียว พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยกระทำความผิดกรรมเดียววางโทษจำคุก ๓ ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
ปลอม แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ปลอมและสำเนาภาพถ่ายเอกสาร
ใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ปลอมไปใช้และแสดงต่อเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกัน
เห็นว่าการที่จำเลยใช้เอกสารปลอมทั้ง ๓ ฉบับในคราวเดียวกันนั้น จำเลยมีเจตนา
อย่างเดียวกันคือให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจเอกสารเห็นว่ารถยนต์ที่จำเลยขับเป็นรถยนต์ที่
จดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้องเพื่อจำเลยจะได้ใช้รถยนต์ได้โดยชอบ การกระทำ
ของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทฤทธิ์-ดำรง สุภาพโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

ศาลอาญา - นายปราโมทย์ ชพานนท์
ศาลอุทธรณ์ - นายสมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>